

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ישראל אייכלר

1778/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין (העברת נטל ההוכחה בתביעות בגין הליכים משפטיים שהתמשכו),
התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 17.1. בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]¹, אחרי סעיף 17 יבוא:

"תובענה בשל 17. (א) בתובענה נגד עובד ציבור בשל נזקים שנגרמו
התמשכות הליכים עקב ניהול הליכים פליליים שהסתיימו בזיכויו של
התובע או בחזרה מאישום, ושלגביהם הוכח כי
לעובד הציבור היה קשר לניהול ההליך – על עובד
הציבור הראיה שלא היתה בנקיטת ההליכים או
בהתמשכותם התרשלות.

(ב) בסעיף זה, "הליכים פליליים" – החל משלב
החקירה במשטרה כמשמעותה בחוק סדר הדין
הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982.²

(ג) נפסקו פיצויים לפי הוראות סעיף 80 לחוק
העונשין, התשל"ז–1977,³ יחוב אוצר המדינה, יחד
עם הנתבעים בתובענה לפי סעיף זה, ביחד ולחוד.

(ד) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק
ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות תקופת
זמן מרבית לניהול הליכים פליליים בעבירות
שונות; כל הליך שהסתיים בתוך פרק הזמן שנקבע
בתקנות, לא יחולו לגביו הוראות סעיף זה.

(ה) עד לקביעת תקנות כאמור, לא יחולו
הוראות סעיף זה על כל הליך שיסתיים בתוך פחות

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266.

² ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

משנה."

דברי הסבר

הימשכותם של הליכים משפטיים משך שנים רבות גורמת נזק רב לנאשמים. כיום קיים הסדר בחוק העונשין, התשל"ז-1977, המספק פיצוי חלקי בגין הוצאות הגנתו של נאשם ופיצוי על מעצרו או מאסרו. הסדר זה מפיל את הנטל על אוצר המדינה או על המתלונן. ההסדר הקיים אמנם מזכה בהוצאות אם המשפט הסתיים בזיכוי או בנסיבות מיוחדות אחרות, אך אינו קובע כללים בדבר התמשכות ההליכים מעבר לסביר. כמו כן ההסדר אינו מספק תמריץ למדינה לאתר אם התקיימה רשלנות או זדון של עובד זה או אחר שהובילה לניהול ההליך באופן לא ראוי.

בניהול הליכים משפטיים נגד נאשם מתקיימים פערי כוחות ברורים לרעת הנאשם. פערי כוחות אלה באים לידי ביטוי גם בבוא נאשם שזוכה, וזכאי לפיצוי בגין התמשכות ההליכים או ניהולם ברשלנות, להוכיח את הרשלנות של המדינה או של עובד הציבור.

חוק מוצע זה מגדיר את הזמן הסביר להתמשכות ההליכים – עד שנה, משמעות הדבר שבכל התמשכות הליכים מעבר לפרק זמן זה, יעבור נטל ההוכחה להצדקת התמשכות ההליכים למערכת המשפט – הפרקליטות והמשטרה. כמו כן מאפשרת הצעת החוק לשר המשפטים לקבוע בתקנות, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, את פרק הזמן המרבי לניהול הליכים פליליים שונים.

העברת נטל ההוכחה בדבר האחריות על התמשכות ההליכים תמנע גם האשמות לא מוצדקות של הנאשמים בהתמשכות ההליכים נגדם. כיום, פעמים רבות נאשם הטוען כי ההליכים נמשכו באופן לא סביר נאלץ להתמודד עם האשמות לפיהן בעמידתו על זכויותיו החוקיות, גרם להתמשכות ההליכים. העברת נטל ההוכחה תמקד את השאלה המשפטית והציבורית בהתנהלותה של המדינה ובהתנהלות עובדי מערכת אכיפת החוק, שהם מונעי הנזק הטובים ביותר, ותאלץ את מערכת אכיפת החוק לפעול באופן הגון ושקוף כפי שראוי שיהיה.

חשוב לציין כי תופעות אלה, של הימשכות הליכים משפטיים ללא סוף, ושל האשמת המזוכה בהימשכות ההליכים, בלטה במיוחד ביחס לנבחרי ציבור שהועמדו לדין ובסופו של הליך ארוך, זוכו. התחושה כי המערכת המשפטית יכולה לבצע סיכול ממוקד לנציגי ציבור נבחרים, ולהשאירם תלויים ועומדים כחשודים לתקופות ארוכות בלי שניתן יהיה לבקר התנהלות זו, היא הרסנית לדמוקרטיה בישראל.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/97/20).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)